RELATÓRIO
(Primeira Instância de Julgamento)

PROCESSO: 2025-PF3WL
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ITCMD
DECLARAÇÃO: 20250000011988 – **BEM:** 20250000016100
IMPUGNANTE: LUIZ ROBERTO COGO **CPF:** 809.749.108-72

Vistos e etc...

Trata-se de impugnação ao valor atribuído pela SEFAZ-ES, como base de cálculo do ITCMD, em virtude da doação gratuita com reserva de usufruto, ao imóvel descrito na DECLARAÇÃO: **20250000011988 –** BEM: **20250000016100**, identificado conforme abaixo:

HOMOLOGAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD)

Receita Estadual

DECLARAÇÃO: 20250000011988 **AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:** 0015.803D.3560.D5E2
FATO GERADOR: DOAçÃO - COM RESERVA DE USUFRUTO - INSTRUMENTO PARTICULAR

TRANSMITENTE

LUIZ ROBERTO COGO CPF: 809.749.108-72

OUTRO(S) DOADOR(ES)

ADQUIRENTE(S)

CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO	CPF: 111.768.167-05	RENÚNCIA: NÃO
RODRIGO ALVES COGO	CPF: 117.121.317-45	RENÚNCIA: NÃO

BEM

DESCRICAO: COTAS SOCIAIS **NÃO HOMOLOGADO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$): 2.118.121,00
CAPITAL SOCIAL (R$): 2.118.121,00
BAIRRO: Praia do Canto
NÚMERO: 25, Cj 401
MUNICÍPIO: Vitória
ESTADO: ES
LOGRADOURO: Rua João da Cruz
CEP: 29.055-620
RAZÃO SOCIAL: COGO PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 58.355.568/0001-05
TOTAL DE COTAS DA EMPRESA: 100

BEM N°	DIREITO DO BEM	VALOR DECLARADO	VALOR AVALIADO
20250000016100	100%	R$ 2.117.670,00	R$ 15.437.814,30

RODRIGO ALVES COGO	CPF: 117.121.317-45	Filho(a)
PARTICIPAÇÃO: R$ 7.718.907,15	ITCMD: R$ 308.756,29	
CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO	CPF: 111.768.167-05	Filho(a)
PARTICIPAÇÃO: R$ 7.718.907,15	ITCMD: R$ 308.756,29	

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 1 / 25

O objeto de avaliação é determinar o o valor venal das cotas societárias da empresa COGO PARTICIPAÇOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 58.355.568/0001-05, com vistas a apurar o valor patrimonial efetivo das cotas transmitidas, nos termos da legislação tributária vigente.

O impugnante não concordou com o valor atribuído pela autoridade fiscal como base de cálculo do ITCMD e apresentou em 02/12/2025 a impugnação na forma prevista no art. 12, do Regulamento do ITCMD (Decreto nº 3.469-R, de 19/12/2013), incluindo documento complementar em 04/12/2025.

A peça de defesa registra as seguintes alegações:

1) Sustenta que a base de cálculo declarada originalmente correspondente ao valor histórico de aquisição das participações societárias integralizadas na Cogo Participações Ltda, sendo a única juridicamente válida. Para tanto, aduz inicialmente que a empresa se enquadra como Microempresa (ME) conforme art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, por não auferir receita operacional nos exercícios de 2024 e 2025, o que atrairia a aplicação obrigatória da NBC TG 1002. Segundo essa norma, as participações societárias devem ser mensuradas pelo método do custo, razão pela qual o valor utilizado na declaração de ITCMD refletiria a forma correta de mensuração contábil e fiscal da sociedade, inexistindo fundamento para substituí-lo por valores de mercado. Nesse mesmo sentido, ainda que o art. 248 da Lei das Sociedades por Ações confirmaria a adoção do custo sempre que não configuradas situações de controle ou coligação, o que, seria o caso das participações detidas pela Cogo Participações. Afirma ainda que a própria SEFAZ/ES adota esse entendimento em documentos oficiais (Relatório Contábil da instituição SEFAZ de 2021), o que evidencia contradição na postura fiscal adotada e, ainda que se admitisse a reavaliação, o procedimento adotado pelo Fisco seria tecnicamente incorreto.

2) No tocante à ING Participações, sustenta que o Fisco utilizou um balanço desatualizado da ING Participações, referente a 31/12/2024, que não refletia a situação patrimonial real na data da doação. Argumenta que, no primeiro trimestre de 2025, antes da transmissão das cotas, a empresa distribuiu aproximadamente R$ 21 milhões em dividendos, reduzindo o patrimônio líquido de cerca de R$ 30 milhões para aproximadamente R$ 7,6 milhões. Parte desses dividendos são de direito a Luiz Roberto Cogo. Por essa razão, afirma que a base utilizada pelo Fisco estaria superestimada e deveria ser substituída pelo balancete atualizado de 2025.

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 2 / 25

3) Quanto à Via Appia Empreendimentos Hoteleiros, a defesa faz sua incursão alegando que a reavaliação fiscal teria considerado isoladamente o valor da edificação contabilizada como ativo imobilizado, aplicando preços de mercado típicos de flats, o que distorceria completamente a realidade econômica do empreendimento. Para tanto, afirma que o CPC 46 exige mensuração da participação societária, não de ativos individuais e que a empresa hoteleira apresenta histórico de prejuízos (um mau negócio) que impediria qualquer valorização do imóvel para fins de base de cálculo do ITCMD. Nessa perspectiva, o laudo pericial anexado conclui que o valor econômico da Via Appia, considerando fluxo de caixa descontado e o valor histórico do imobilizado, seria muito inferior ao estimado pela SEFAZ, de modo que a participação da Cogo Participações não superaria R$ 875.591,86 (oitocentos e setenta e cinco mil e quinhentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) relativo aos 11,52% do empreendimento Via Appia.

Diante do exposto, requer:

1) Considere o método de custo (MC) como a forma correta de valoração da base de cálculo da doação ora proposta, tal qual o Relatório da SEFAZ que reitera a mesma metodologia, juntamente com o art. 248 da LSA, regimento supletivo às sociedades ora analisadas, pelo que se chega à conclusão que os valores indicados na declaração estão válidos e corretos;

2) Subsidiariamente

a) Em relação à ING, que se aceite o correto e atualizado balancete vigente à época da doação, que traz a participação da Cogo Par. para R$ 2.554.794,20;

b) Em relação à Via Appia, que se aceite o extenso e profundo argumento pericial, que alcançou um valor de mercado da hotelaria de R$ 13.572.542,51 e uma participação da Cogo Par. em R$ 875.591,86, de modo que;

c) Subsidiariamente, a somatória dessas participações totalize R$ 3.430.386,06 ao revés do valor original de R$ 2.108.120

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 3 / 25

Acompanham a impugnação os seguintes documentos:

1. Procuração

2. Entendimento da SEFAZ/ES sobre Método de Custo vs. Método de Equivalência Patrimonial | Relatório Contábil assinado pelo Secretário da Fazenda, então subsecretária na época do documento: entendendo que para casos de mera participação societária (menor que 50%) o método contábil correto seria o de CUSTO, e não o de equivalência patrimonial.

Reavaliação da ING Participações e Negócios Ltda

3. Balancete 2025 da ING Participações: distribuição de R$ 21.000.000 em dividendos no primeiro trimestre de 2025, antes da doação das cotas da Cogo Participações → se considerar método de equivalência patrimonial, os valores de PL de 2024 não podem ser considerados, mas sim o montante pertinente ao momento da doação.

4. Balanço Contábil 2025 da Cogo Participações: reforçando o creditamento e a saída dos dividendos e titularidade exclusiva do Luiz Cogo antes da doação e/ou entrada dos filhos na empresa

Reavaliação da Via Appia Empreendimento Hoteleiro S/A.

5. Parecer Técnico de Avaliação Econômica e Contábil da empresa Via Appia Hotelaria: no qual o Ilmo. Parecerista apresenta três formas de valor possíveis para a base de cálculo, reiterando a ilegalidade pelo prisma contábil da reavaliação dos ativos imobilizados (edifício/prédio) desconexos do *"enterprise value".*

6. Portaria Estadual n. 42 e Norma de Procedimento SPA 011: norma local que obriga qualquer autarquia e órgão estadual a seguir o devido procedimento para reavaliação de bens imóveis urbanos, o que mostra um descompasso procedimental entre a norma posta e o método adotado no Relatório de Avaliação.

É o sucinto relatório.

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 4 / 25

RAZÕES DE DECIDIR

A competência das Turmas de Julgamento de Primeira Instância para decidir acerca de impugnação contra o valor atribuído pela autoridade fiscal na apuração da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, está prevista no art. 4º, III, "g" da Lei nº 10.370/2015.

Conforme se verifica nos autos, o bem impugnado se refere a cotas empresariais da empresa Cogo Participações Ltda – CNPJ 58.355.568/0001-05, cuja base de cálculo do ITCMD deveria ser de R$ 2.118.121,00 (dois milhões, cento e dezoito mil e cento e vinte e um reais) conforme alega a defesa, enquanto a SEFAZ atribuiu o valor de R$ 15.451.191,04 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e noventa e um reais e quatro centavos).

Inicialmente, é salutar destacar que O RELATÓRIO FISCAL DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL expedido pelo Fisco para avaliação de valor venal de cotas societárias transmitidas e atribuição de base de cálculo de ITCMD, contém 56 páginas que ofertam com riqueza de informações a análise das contas contábeis, bem como a avaliação individualizada dos imóveis que compõem o ativo da pessoa jurídica cujas cotas estão sendo objeto de doação, revelando-se um documento robusto tecnicamente e de qualidade irrefutável.

A legislação do ITCMD no Estado do Espírito Santo revela-se em plena harmonia com os princípios constitucionais e as normas gerais de direito tributário previstas no Código Tributário Nacional, na medida em que observa os limites de competência estabelecidos pelo artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988. Ao disciplinar a base de cálculo, alíquotas e hipóteses de incidência, a Lei Estadual nº 10.011/2013 respeita a legalidade estrita e a hierarquia normativa, conformando-se às diretrizes constitucionais e aos parâmetros do CTN, de modo a garantir segurança jurídica, coerência sistemática e alinhamento ao regime tributário nacional.

A Lei Estadual nº 10.011/2013, regulamentada pelo Decreto nº 1.500-R/2005 (com redação atualizada pelo Decreto nº 6.116-R/2025), está em plena conformidade com a disciplina constitucional e com as normas gerais de direito tributário. Dispõe o artigo 146 da Constituição Federal que:

> "cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como,

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 5 / 25

> em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes".

No mesmo sentido, o Código Tributário Nacional estabelece, em seus artigos 108 e 110, que:

> "na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente a analogia, os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público e a equidade" (art. 108)
>
> "a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado" (art. 110).

A Lei Estadual nº 10.011/2013, ao fixar em seu artigo 3º, inciso II, alínea "b", e no artigo 10 que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, bem como o Regulamento estadual que disciplina os procedimentos administrativos de apuração e lançamento do imposto, observam estritamente o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF/88) e respeitam a hierarquia normativa, assegurando a compatibilidade do regime estadual com a moldura constitucional e legal vigente.

Embora a defesa sustente o valor patrimonial contábil das quotas sociais deve ser a base de cálculo do ITCMD, a afirmação não se sustenta diante do panorama jurisprudencial mais amplo e da própria legislação aplicável. A Lei Estadual nº 10.011/2013, em seu artigo 10, §1º, prevê expressamente a possibilidade de revisão ou atualização da base de cálculo sempre que a Secretaria da Fazenda constatar alteração no valor venal dos bens transmitidos ou vício na avaliação, o que se harmoniza com o artigo 38 do CTN, que define como base de cálculo do ITCMD o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, e com o artigo 148 do mesmo diploma, que autoriza o arbitramento quando o valor declarado não corresponder à realidade de mercado. Vejamos:

> Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 6 / 25

Nesse traço intelectivo, existem diversos julgados reconhecendo a legitimidade da Fazenda em reavaliar quotas patrimoniais com base no valor real dos bens incorporados, e não apenas pelo critério contábil. Exemplo disso é o Agravo de Instrumento nº 5006548-25.2021.8.08.0000, julgado pelo TJES, que consignou a possibilidade de revisão da base de cálculo para refletir o valor venal dos bens de acordo com o art. 10, §1º, da Lei 10.011/2013.

A mesma orientação é encontrada em julgados do TJMT, TJSP, TJMG e TJRS, que admitem o arbitramento quando o valor declarado não corresponde ao valor de mercado, além da pacífica jurisprudência do STJ, que reafirma que "a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento" (AgInt no AREsp 1.176.337/SP).

Dessa forma, conclui-se que a legislação do Espírito Santo encontra supedâneo necessário para produzir efeitos que pretende, conforme interpretação consolidada pelo STJ quanto ao alcance da base de cálculo do ITCMD, assegurando ao Fisco estadual o poder-dever de revisar valores incompatíveis com a realidade de mercado.

Consignamos adiante alguns julgados recentes nesse sentido, com nossos grifos:

> **TJ ES:**
>
> **EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – QUOTAS SOCIAIS – VALOR VENAL DOS IMÓVEIS – INAPLICABILIDADE – VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO**. 1 – O art. 10, §1º da Lei 10.011/2013 prevê que a base de cálculo do imposto sobre a transmissão causa mortis e doação é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados, **podendo este ser revisto, ou atualizado, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados**, ou vício na avaliação anteriormente realizada. 2 - A decisão de primeiro grau baseou-se em fundamento aplicável especificamente ao Estado de São Paulo, tanto é que as jurisprudências colacionadas são do Tribunal de Justiça daquele Estado que, instado ao se manifestar sobre o tema, tem dado interpretação literal ao conteúdo da Lei Estadual 10.705/2000, repito, **não aplicável à realidade do Estado do Espírito Santo**. 3 - **O entendimento do Superior Tribunal de Justiça estipula como valor venal, para fins do ITCMD (artigo 38 do CTN), o valor real de mercado dos bens transmitidos e não o valor meramente contábil, de forma que pode e deve o fisco proceder à reavaliação (nos**

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 7 / 25

termos do artigo 148, do CTN), quando constatar que o valor declarado pelo contribuinte não corresponde à realidade do mercado. 4 - A questão envolve, a meu sentir, o que denominamos de legalidade estrita, de sorte que "na relação administrativa, a vontade da Administração Pública é a que decorre de lei. Segundo o princípio da legalidade, a Administração pública só pode fazer o que a lei permite". (Veja-se, a respeito: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 15ª edição. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 67/68). 5 – **É permitido ao Fisco valer-se da previsão de possibilidade de revisão do valor declarado nas hipóteses de transmissão de bens imóveis, uma vez que o que se deve buscar é o valor venal dos imóveis transmitidos, ou o patrimônio real que mais se aproxima do valor de mercado desses bens**. 6 - Recurso provido. Agravo interno prejudicado." (Agravo de Instrumento nº 5006548-25.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, Data do julgamento: 04/10/2022).

TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS – BASE DE CÁLCULO DO ITCMS – VALOR REAL QUE PODERIA SER VENDIDA AS QUOTAS – DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação. Nos termos do artigo art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade. [...]" (AgInt no AREsp 1176337/SP). **Se o valor declarado pela parte é incompatível com o valor venal do bem ou direito doado, se mostra possível o arbitramento e cobrança pela Fazenda Público do imposto referente ao montante não declarado.** Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem. Sentença reformada. (TJ-MT 10007910420168110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/08/2022

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 8 / 25

TJSP:

AC: 10088731220198260032 SP

APELAÇÃO. Mandado de segurança. ITCMD. Lei Estadual 10705/2000, artigos 3º, I, 9º, § 1º, 11, e 14, § 3º. Doação de quotas de empresa a filhos, com recolhimento do tributo pelo valor contábil. Subavaliação. Trinta e quatro imóveis dados para integralização do capital social de empresa constituída apenas para locação e venda desses imóveis. Uso de pessoa jurídica exclusivamente para administração do patrimônio de quem a criou para tanto. **Imposto que deve ser calculado sobre o valor real das quotas, segundo o valor real dos imóveis dados para integralização do capital da empresa criada para administrá-los.** Precedentes desta Corte. Recurso e reexame necessário providos para denegar a segurança.

(TJ-SP - AC: 10088731220198260032 SP 1008873-12.2019.8.26.0032, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 14/10/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/10/2020)

(...)

TJMG:

AC 2691111-43.2008.8.13.0105

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCD - DOAÇÃO DE QUOTAS EMPRESARIAIS - BASE DE CÁLCULO - VALOR PATRIMONIAL DAS QUOTAS - POSSIBILIDADE DE O FISCO AFERIR O REAL VALOR DOS BENS DOADOS E PROCEDER O LANÇAMENTO SUPLEMENTAR.

(...)

TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DOS BENS/QUOTAS. ART. 12, DA LEI ESTADUAL 8.821/89. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE REFUTAR OS VALORES ATRIBUÍDOS PELA FAZENDA. Em relação à discordância da avaliação realizada pela Fazenda Estadual, de acordo com o art. 12, da Lei 8.821/89, **a base de cálculo é o valor venal dos bens/quotas, de modo que, em se tratando da doação de quotas de uma sociedade, o correto é que se avaliem os bens integrantes do ativo da empresa ao invés do valor individual das cotas declarado no contrato de constituição da sociedade, porquanto o capital integralizado inicialmente não reflete o valor atual dos bens.** Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70083041137 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/11/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2019)

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 9 / 25

STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO PREVALENTE NO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM FAVOR DOS RECORRENTES.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Jamilson Lopes Name e outro, contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, no qual reputam ilegal a decisão proferida pela autoridade coatora que indeferiu a base de cálculo do ITCMD na doação de cotas sociais.

2. As partes recorrentes alegam que deve ser utilizado, na base de cálculo do imposto, o valor nominal das cotas sociais transferidas, nos termos do montante que consta do balanço contábil.

3. O aresto vergastado está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN)" (AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020). Na mesma linha: AgInt nos EDcl no AREsp 2.018.070/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.6.2022;

AgInt no REsp 1.919.181/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2021; AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020.

4. Agravo Interno não provido.

Para concluir a exposição inicial, destacamos o julgamento do Tema Repetitivo 1.371 do Superior Tribunal de Justiça, que tratou da possibilidade de os Estados realizarem procedimento administrativo para revisão e arbitramento da base de cálculo do ITCMD, quando o valor declarado pelo contribuinte não reflete o valor venal de mercado. A controvérsia consistia em definir se essa prerrogativa dependeria de previsão específica em lei estadual ou se decorreria diretamente do art. 148 do Código Tributário Nacional, norma geral de direito tributário.

A Primeira Seção do STJ, por maioria, concluiu o julgamento em 11 de dezembro de 2025, assentando a tese de que o art. 148 do CTN autoriza diretamente o arbitramento da

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 10 / 25

base de cálculo, independentemente de repetição expressa em legislação estadual, cabendo às Fazendas estaduais instaurar procedimento administrativo individualizado sempre que os valores declarados se mostrarem omissos, inconsistentes ou incompatíveis com o mercado, observado o contraditório. Com isso, o Tribunal afastou interpretação anterior do TJSP que vedava genericamente o arbitramento, reconhecendo que a administração tributária possui prerrogativa legal para reavaliar a base de cálculo do ITCMD nos termos fixados pela Corte Superior.

1) Dando continuidade a apreciação das alegações da defesa, após minuciosa análise de todo conjunto documental que acompanha a impugnação, o impugnante sustenta que a base de cálculo declarada correspondente ao valor histórico das participações integralizadas e que é a única juridicamente válida, pois a Cogo Participações se enquadraria como Microempresa, devendo aplicar a NBC TG 1002, que impõe o método do custo para mensuração de investimentos. Argumenta que, inexistindo controle ou coligação, o art. 248 da Lei das S/A também conduz ao uso do custo, reforçando a correção dos valores declarados. Alega, ainda, que a própria SEFAZ/ES adota esse entendimento em seus relatórios contábeis como por exemplo o Relatório Contábil da instituição SEFAZ de 2021 (da instituição SEFAZ ES), o que revelaria contradição em aplicar critério distinto ao contribuinte. Por fim, afirma que, mesmo se admitida a reavaliação, o procedimento fiscal adotado seria tecnicamente inadequado.

A avaliação fiscal das quotas da Cogo Participações Ltda., tal como fundamentada pelo Fisco do Estado do Espírito Santo, demonstra de forma tecnicamente robusta que a simples utilização do valor histórico de aquisição defendida pelos contribuintes não atende ao comando legal que rege a apuração do ITCMD. Conforme exposto no Relatório Fiscal de Avaliação Patrimonial elaborado pelo Auditor Fiscal, a legislação estadual (Lei 10.011/2013, arts. 10 e 11) e o próprio art. 38 do CTN, interpretado de maneira uniforme pelo STJ, determinam que a base de cálculo do imposto seja o valor venal, entendido como o valor de mercado do bem ou direito transmitido, e não o valor contábil registrado ou mensurado pelo método do custo. Destaque para a estrita aplicação da legislação e da jurisprudência consolidada sobre o tema. O documento fiscal deixa claro que o patrimônio líquido contábil registrado pelas sociedades investidas especialmente quando baseado em custo histórico frequentemente não reflete o patrimônio real, sendo necessária a reavaliação a valor justo

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 11 / 25

dos ativos relevantes, em especial de bens imobiliários cuja expressiva valorização não é capturada pela contabilidade tradicional.

Foi exatamente esse o caso da investida Via Appia Empreendimentos Hoteleiros S/A, cujo imóvel hoteleiro, registrado a preço histórico, apresentava defasagem substancial em relação ao valor de mercado, o que justificou a reavaliação com base em metodologia de mercado, pesquisa comparativa e ajustes prudenciais. Da mesma forma, a investida ING Participações e Negócios Ltda. teve seu valor aferido pelo patrimônio líquido ajustado, conforme os demonstrativos transmitidos ao SPED, refletindo a realidade patrimonial disponível ao Fisco. Assim, o relatório fiscal evidencia que a adoção do método do custo, como pleiteado pela defesa, violaria o princípio da fidelidade da base tributável, ao ignorar a efetiva capacidade econômica transferida na doação, bem como contrariaria jurisprudência reiterada que autoriza e exige do Fisco a correção de valores declarados quando incompatíveis com os preços praticados no mercado. Dessa forma, o conjunto fático e normativo apresentado no documento fiscal revela que a avaliação realizada atende às exigências legais, metodológicas e jurisprudenciais aplicáveis ao ITCMD, demonstrando a inadequação da tese sustentada pelos impugnantes.

Em tempo, a referência feita pela defesa ao Relatório Contábil da SEFAZ/ES confunde regimes jurídicos distintos: a contabilidade pública segue normas próprias, voltadas à gestão de bens estatais em grande parte inalienáveis e, portanto, não sujeitos a valoração de mercado. Já a apuração da base de cálculo do ITCMD, no âmbito do direito privado, exige necessariamente o valor venal, conforme legislação tributária e jurisprudência consolidada, conforme exposto neste relatório. Assim, não há paralelismo possível entre os critérios contábeis aplicados ao patrimônio público e aqueles utilizados para avaliar quotas de empresa privada transmitidas por doação. Não assiste razão a defesa.

2) No tocante à ING Participações, sustenta a defesa que o Fisco utilizou um balanço desatualizado da ING Participações, referente a 31/12/2024, que não refletia a situação patrimonial real na data da doação. Continua argumentando que, no primeiro trimestre de 2025, antes da transmissão das cotas, a empresa distribuiu aproximadamente R$ 21 milhões em dividendos, reduzindo o patrimônio líquido de cerca de R$ 30 milhões para aproximadamente R$ 7,6 milhões. Sendo que parte desses dividendos são de direito a Luiz

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 12 / 25

Roberto Cogo, como pessoa física. Por essa razão, afirma o impugnante que a base utilizada pelo Fisco estaria superestimada e deveria ser substituída pelo balancete atualizado de 2025.

Sobre estas alegações, a tese do recorrente não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes do processo administrativo em análise. O balanço patrimonial utilizado pela fiscalização referente ao exercício de 2024 constitui o último demonstrativo contábil regularmente transmitido pela empresa ING Participações ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), documento revestido de fé pública, auditabilidade e publicidade, consoante exigido pela legislação comercial e tributária. A impugnação, por sua vez, apresentou demonstração contábil do primeiro trimestre de 2025, porém, veio desacompanhada da documentação societária formalizada perante a Junta Comercial que comprove deliberação dos sócios relativa à distribuição de lucros anteriormente à doação.

Nesse espeque, ressalta-se que distribuições de lucros em sociedades limitadas dependem de deliberação formal, devidamente registrada, conforme determina o art. 1.078 do Código Civil, considerando ainda que a deliberação deve ser formalizada em ata e registrada na Junta Comercial, pois é o registro que confere publicidade e validade formal ao ato perante a sociedade, os sócios e terceiros incluindo o Fisco. Ademais, movimentações de grande vulto exigem comprovação financeira idônea, como extratos bancários ou comprovantes de transferência, inexistentes nos autos. Os documentos apresentados pela defesa consistem apenas em balancete interno e lançamentos contábeis unilaterais, sem qualquer certificação ou registro oficial, razão pela qual não possuem força probante suficiente para infirmar o patrimônio líquido constante das demonstrações regulares transmitidas à Receita Federal e Estadual.

Do ponto de vista fiscal, balancetes internos não substituem o balanço patrimonial oficialmente entregue pelos contribuintes, sendo entendimento pacífico que a Administração Tributária deve basear-se em documentos idôneos, formais e verificáveis. A alegação de diminuição patrimonial, portanto, carece de lastro documental que permita sua consideração para fins de fixação da base de cálculo do ITCMD. Não demonstrado, por meio de documentos oficiais, que a situação patrimonial da ING Participações e Negócios Ltda. era distinta daquela retratada no balanço de 31/12/2024, mantém-se íntegra a avaliação fiscal realizada com fundamento no patrimônio líquido ajustado à época da transmissão.

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 13 / 25

A análise da página 44 do documento complementar da defesa, que contém o Balancete de 01/01/2025 a 31/03/2025 da ING Participações e Negócios Ltda., revela um ponto crítico que contradiz diretamente a narrativa sustentada pelo impugnante.

O referido balancete demonstra que, no período analisado, não houve efetiva distribuição de lucros a sócio pessoa física, mas apenas reclassificações internas de contas patrimoniais, especialmente relacionadas à constituição de contas de "Dividendos a Pagar". Trata-se de ajustes contábeis, e não de pagamentos realizados. Esse aspecto fica evidente quando se observa que o valor de R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) indicado pela defesa como supostamente pago ao sócio Luiz Roberto Cogo, encontra-se registrado contabilmente como "Lucros/Dividendos a Pagar – Cogo Participações Ltda.", ou seja, a beneficiária indicada pelo próprio balancete é a empresa Cogo Participações e não o sócio pessoa física.

Esse elemento documental, constante da própria prova produzida pela defesa, demonstra contradição relevante: a defesa afirma que teria havido distribuição efetiva de lucros ao sócio pessoa física antes da doação, reduzindo significativamente o patrimônio líquido da ING; porém, a contabilidade apresentada desmente essa afirmação, pois evidencia que: não houve saída financeira, mas apenas lançamentos internos; o valor permanece como obrigação da ING perante a Cogo Participações, indicando inexistência de pagamento efetivo; a suposta distribuição ao sócio pessoa física não encontra qualquer lastro no documento fornecido, que aponta destinatário diverso da afirmação defensória.

Em síntese, o balancete da página 44 confirma que não se consumou distribuição de lucros, mas tão somente ajustes de contas que mantêm o valor no passivo como montante ainda devido. Consequentemente, o patrimônio líquido utilizado pela SEFAZ/ES para avaliação permanece íntegro, reforçando a correção da metodologia fiscal e revelando fragilidade e contradição na argumentação defensória.

Balancete de 01/01/2025 a 31/03/2025 Página: 1

Empresa: 59 - ING PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

Vitória/ES - CNPJ:02.321.623/0001-91

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	02	PASSIVO	30.104.190,21	38.030.758,90	37.190.947,07	29.264.378,38
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.340,18	5.479,74	21.605.667,91	21.601.528,35
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00
217	02.1.5.04	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00
11126	02.1.5.04.0009	Lucros a Pagar - Cogo Participações Ltda	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
11127	02.1.5.04.0010	Lucros a Pagar - Patna Empr. e Part. Ltda	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
11128	02.1.5.04.0011	Lucros a Pagar - Ropar Participações Ltda	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 14 / 25

Registre-se, ainda, que o art. 148 do Código Tributário Nacional autoriza expressamente o arbitramento da base de cálculo quando os valores declarados pelo contribuinte se mostrarem inidôneos ou insuficientes, o que reforça a legitimidade metodológica da avaliação fiscal realizada no presente caso. A defesa, ao apresentar documentos desprovidos de validade formal, não atende ao ônus de demonstrar, de maneira inequívoca, divergência patrimonial capaz de afastar o valor utilizado pela fiscalização.

Data máxima vênia, a análise contábil dos documentos apresentados pela defesa, conforme já dito aqui, demonstra que a mera classificação de valores como "lucros e dividendos a pagar", desacompanhada de efetivo desembolso financeiro, documentação societária formal ou intenção real de pagamento, não produz efeitos patrimoniais aptos a reduzir o patrimônio líquido da empresa, servindo, quando utilizada artificialmente, apenas como mecanismo formal para aparentar uma situação econômica distinta da realidade.

Nesses casos, sob a ótica do art. 167 do Código Civil e do art. 149, VII, do CTN, configura-se hipótese típica de simulação, pois há divergência entre a substância do ato e sua representação contábil, criando aparência enganosa destinada a gerar efeitos fiscais indevidos. Assim, tais lançamentos internos sem suporte financeiro, sem respaldo documental e contraditórios com a própria narrativa defensória não apenas carecem de eficácia para fins de apuração do valor venal no ITCMD, como podem ser desconsiderados pelo Fisco por configurarem tentativa de manipulação da base tributável por meio de registros puramente formais e desprovidos de propósito negocial legítimo.

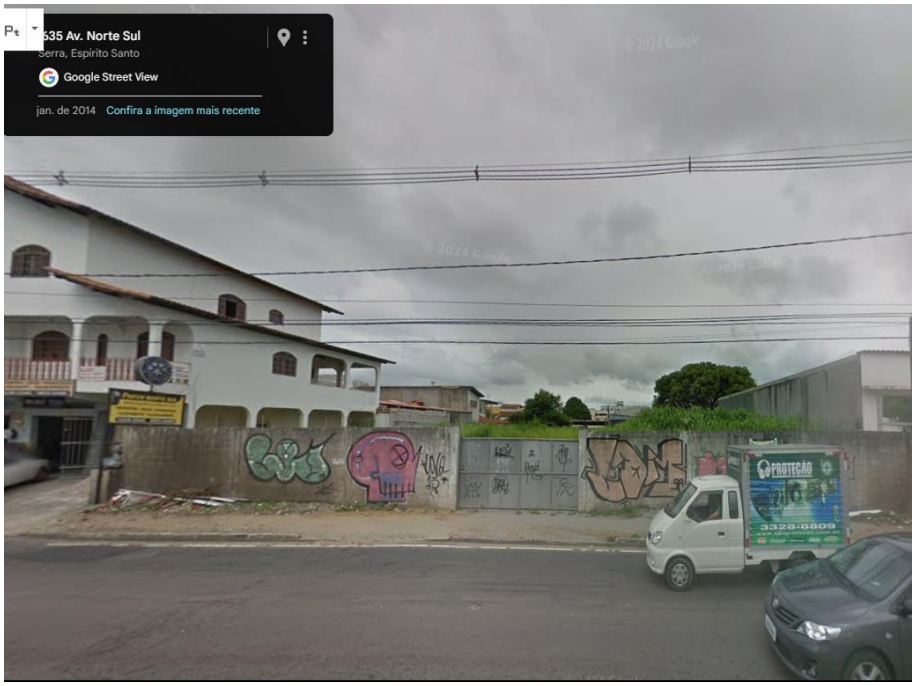
Diante do exposto, considerando a ausência de prova oficial que comprove a alegada redução patrimonial da ING Participações e Negócios Ltda., a prevalência das demonstrações contábeis transmitidas ao SPED e a validade técnica da avaliação fiscal realizada, restou afastadas as alegações da defesa, no ponto referente à apuração do valor da participação societária mencionada, mantendo-se integralmente o valor venal atribuído pela autoridade fiscal no Relatório Fiscal de Avaliação Patrimonial.

3) Quanto à Via Appia Empreendimentos Hoteleiros, a defesa faz sua incursão alegando que a reavaliação fiscal teria considerado isoladamente o valor da edificação contabilizada como ativo imobilizado, aplicando preços de mercado típicos de flats, o que distorceria completamente a realidade econômica do empreendimento. Para tanto, afirma que o CPC 46 exige mensuração da participação societária, não de ativos individuais e que a

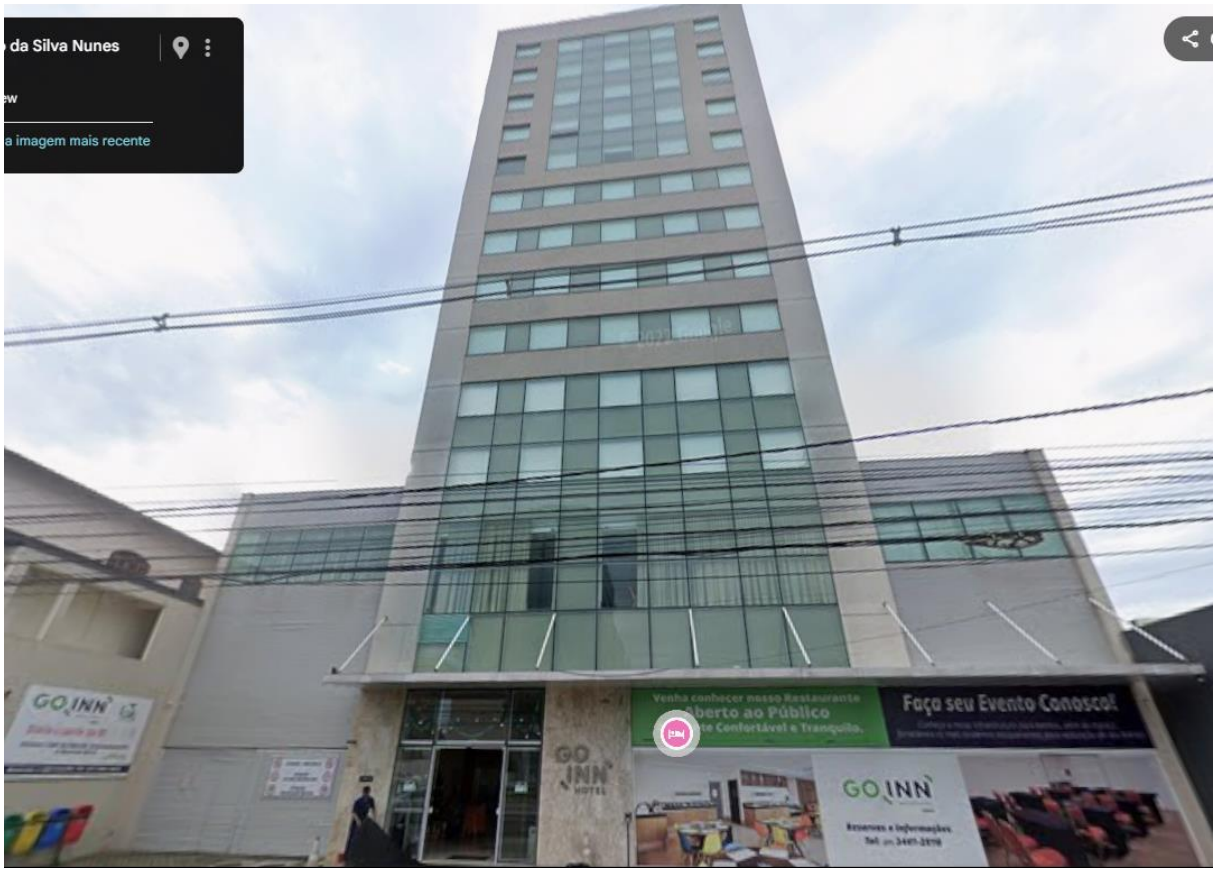
2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 15 / 25

empresa hoteleira apresenta histórico de prejuízos (um mau negócio) que impediria qualquer valorização do imóvel para fins de base de cálculo do ITCMD. Nessa perspectiva, o laudo pericial anexado conclui que o valor econômico da Via Appia, considerando fluxo de caixa descontado e o valor histórico do imobilizado, seria muito inferior ao estimado pela SEFAZ, de modo que a participação da Cogo Participações não superaria R$ 875.591,86 (oitocentos e setenta e cinco mil e quinhentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) relativo aos 11,52% do empreendimento Via Appia.

Apreciando os argumentos suscitados pelo recorrente, verificamos que o relatório fiscal demonstra que a edificação da Via Appia, segundo o balanço patrimonial encaminhado via SPED contábil, último documento oficial entregue antes do fato gerador (31/12/2024), demonstra patrimônio líquido contábil de R$ 15.067.237,66, porém baseado em ativos registrados a custo histórico, especialmente na conta “Edificações”, o que não reflete o valor real do patrimônio. A partir da análise documental realizada pelo Fisco — incluindo a matrícula nº 83.854 do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra/ES, que comprova que a sociedade adquiriu o terreno ainda não edificado em 2014, constatou-se que o imóvel foi posteriormente transformado em empreendimento hoteleiro. As imagens históricas do Google Maps confirmam a inexistência de construção à época da compra; já as imagens atuais do imóvel, aliadas à ficha imobiliária municipal (área construída: 4.716,92 m²), evidenciam a edificação do hotel, embora a construção ainda não conste averbada na matrícula.



2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 16 / 25



Com base nesses elementos, o Fisco procedeu ao ajuste da conta “Edificações” para valor justo, adotando metodologia de pesquisa de mercado fundamentada no preço médio por metro quadrado de flats e unidades hoteleiras comparáveis. Após levantamento das amostras, aplicou-se redutor prudencial de 20% para refletir fatores de localização e custos de transação, além de uma margem conservadora adicional de –5%. O resultado indicou valor de mercado do empreendimento de R$ 43.673.422,30, correspondendo a R$ 9.258,88/m². Com base em informações do Booking.com, estimou-se que cada suíte possui cerca de 15 m², resultando em valor aproximado de R$ 138.883,28 por unidade, cifra inferior às referências de mercado das amostras coletadas, reforçando o caráter conservador da avaliação.

Vejamos o resumo da avaliação realizada pelo Fisco:

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 17 / 25

Receita Estadual

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA
FINALIDADE: APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITCMD
FUNDAMETO LEGAL: ART. 10 E 11 LEI 10.011/2013
MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Fazenda

Descrição do Imóvel Avaliado:
Prédio Inteiro (hotel Go INN - Transamerca fit Serra), AVENIDA DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES, 738

Declaração:

Área avaliada: 4716,92m²

QUADRO AMOSTRAL[1]

Nº	Fonte	Tipo	Localização	Valor Anunciado	Valor Ajustado[2] (-20%)	m²	Valor M² Ajustado
1	Zap imóveis	Flat em hotel	Santa Luiza - vitória	R$ 195.000,00	R$ 156.000,00	27,00	R$ 5.777,78
2	Zap imóveis	Flat em hotel	Santa Lucia - vitória	R$ 225.000,00	R$ 180.000,00	12,00	R$ 15.000,00
3	so flats net	Flat em hotel	Jardim carapina - Serra	R$ 315.000,00	R$ 252.000,00	18,00	R$ 14.000,00
4	Zap imóveis	Flat em hotel	Santa Luiza - vitória	R$ 190.000,00	R$ 152.000,00	28,00	R$ 5.428,57
5	portal.kenlo	Flat em hotel	Alto lage- Cariacica	R$ 280.000,00	R$ 224.000,00	25,00	R$ 8.960,00
6	Zap imóveis	Flat em hotel	Alto lage- Cariacica	R$ 176.000,00	R$ 140.800,00	16,00	R$ 8.800,00
7	Zap imóveis	Flat em hotel	Bela vista - vitória	R$ 307.500,00	R$ 246.000,00	18,00	R$ 13.666,67
8	Zap imóveis	Prédio inteiro	Laranjeiras - Serra	R$ 2.500.000,00	R$ 2.000.000,00	275,00	R$ 7.272,73
9							
10							

Média da Amostra Bruta (μ)	R$ 9.863,22
Desvio Padrão (S)	R$ 3.835,54
Nº de elementos da amostra	8
Exclusão da amostra de maior valor por M²	R$ 15.000,00
Exclusão da amostra de menor valor por M²	R$ 5.428,57

QUADRO AMOSTRAL HOMOGENEIZADO

Nº	Fonte	Tipo	Localização	Valor Anunciado	Valor Ajustado[2] (-20%)	M²	Valor M² Ajustado
1	Zap imóveis	Flat em hotel	Santa Luiza - vitória	R$ 195.000,00	R$ 156.000,00	27	R$ 5.777,78
2							
3	so flats net	Flat em hotel	Jardim carapina - Serra	R$ 315.000,00	R$ 252.000,00	18	R$ 14.000,00
4							
5	portal.kenlo	Flat em hotel	Alto lage- Cariacica	R$ 280.000,00	R$ 224.000,00	25	R$ 8.960,00
6	Zap imóveis	Flat em hotel	Alto lage- Cariacica	R$ 176.000,00	R$ 140.800,00	16	R$ 8.800,00
7	Zap imóveis	Flat em hotel	Bela vista - vitória	R$ 307.500,00	R$ 246.000,00	18	R$ 13.666,67
8	Zap imóveis	Prédio inteiro	Laranjeiras - Serra	R$ 2.500.000,00	R$ 2.000.000,00	275	R$ 7.272,73
9							
10							

Média do valor do M² apurada:	**R$ 9.746,20**
Área do Imóvel avaliado (m²):	4716,92m²
Margem superior (+5%):	R$ 48.270.624,64
Valor Final Médio:	R$ 45.972.023,47
Margem inferior (-5%):	R$ 43.673.422,30

CONCLUSÃO: Atribui-se para o imóvel o valor venal de R$ 43.673.422,30

Após a reavaliação a valor justo, o patrimônio líquido ajustado da Via Appia passou a totalizar R$ 46.917.534,22, conforme demonstrativo anexo ao relatório. Esse conjunto documental (SPED contábil), matrícula imobiliária, imagens históricas e atuais, ficha cadastral municipal e pesquisa de mercado evidencia que a contabilidade da sociedade não representava o patrimônio real do empreendimento, justificando plenamente o ajuste fiscal realizado para fins de apuração do valor venal exigido pela legislação do ITCMD.

A seguir é possível verificar o demonstrativo detalhado da reavaliação do patrimônio líquido ajustado da Via Appia:

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 18 / 25

BALANÇO PATRIMONIAL AJUSTADO

GRUPO / CONTA	VALOR CONTÁBIL (R$)	VALOR AJUSTADO (avaliado sefaz) (R$	OBSERVAÇÕES / AJUSTE
ATIVO CIRCULANTE			
Direitos realizaveis	R$ 1.613.468,23	R$ 1.613.468,23	
Disponivel	R$ 1.496.993,14	R$ 1.496.993,14	
Estoques	R$ 78.330,73	R$ 78.330,73	
Despesas Antecipadas	R$ 196.546,50	R$ 196.546,50	
Total ativo circulante	R$ 3.385.338,60	R$ 3.385.338,60	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Edificios	R$ 10.323.125,74	R$ 43.673.422,30	Ajuste a valor justo
Terrenos	R$ 1.500.000,00	R$ -	Terreno utilizado na edificação do hotel
Maquinas e equipamentos	R$ 206.724,95	R$ 206.724,95	
Moveis e utensilios	R$ 152.410,07	R$ 152.410,07	
Bens e direitos realizaveis	R$ 198.463,95	R$ 198.463,95	
Total ativo não circulante	R$ 12.380.724,71	R$ 44.231.021,27	
TOTAL ATIVO	**R$ 15.766.063,31**	**R$ 47.616.359,87**	
PASSIVO CIRCULANTE			
Exigivel a curto prazo	R$ 422.682,20	R$ 422.682,20	
Total Passivo circulante	R$ 422.682,20	R$ 422.682,20	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Exigivel a longo prazo	R$ 276.143,45	R$ 276.143,45	
Total do Passivo Não Circulante	R$ 276.143,45	R$ 276.143,45	
PATRIMÔNIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL	R$ 14.828.930,41	R$ 14.828.930,41	
Lucros acumulados	R$ 238.307,25	R$ 238.307,25	
Ajuste de avaliação patrimonial a valor justo		R$ 31.850.296,56	Diferença entre valor contábil das contas edificio e terrenos e valor justo encontrado
Total do Patrimônio Líquido	R$ 15.067.237,66	R$ 46.917.534,22	
TOTAL DO PASSIVO + PL	**R$ 15.766.063,31**	**R$ 47.616.359,87**	

A defesa, por meio do documento acostado aos autos, qual seja, o PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E CONTÁBIL DA VIA APPIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A., elaborado por profissional de contabilidade com registro em São Paulo e Distrito Federal, ao invocar o CPC 46, incorre em interpretação equivocada. O CPC 46 disciplina a mensuração contábil aplicável a demonstrações financeiras, enquanto o ITCMD exige apuração de valor venal tributário, ou seja, conceitos distintos, conforme exposto minuciosamente no relatório fiscal, cujo conteúdo é de conhecimento da defesa. Para fins de tributação, o patrimônio deve ser ajustado ao seu valor de mercado, especialmente quando a contabilidade reflete apenas custo histórico depreciado. É exatamente o que o relatório fiscal evidencia: a contabilidade da Via Appia não captura o valor real de um ativo imobiliário de grande porte, o que conduz a distorção da base tributável. Ademais, a defesa não contradiz tecnicamente os valores de

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 19 / 25

mercado apresentados pelo Fisco: limita-se a apresentar um laudo baseado em fluxo de caixa descontado, metodologia própria para avaliação de negócios operacionais, não para empresas cujo valor reside majoritariamente em seu patrimônio imobiliário, caso típico de empresa patrimonial hoteleira. O FCD (fluxo de caixa descontado), como utilizado no laudo da defesa, toma prejuízos históricos como projeções futuras, produzindo um resultado artificialmente subavaliado que não reflete o valor do ativo nem sua posição econômica objetiva.

É salutar destacar que muitos contribuintes utilizam indevidamente o capital social ou o patrimônio líquido contábil como base das cotas, mas esses valores raramente refletem o patrimônio real da sociedade. É necessário diferenciar capital social, patrimônio líquido contábil e patrimônio real, de modo que o primeiro representa apenas a contribuição inicial dos sócios, o segundo é registrado majoritariamente pelo custo histórico, e o terceiro corresponde ao verdadeiro valor econômico da empresa, incluindo ativos a mercado e intangíveis não contabilizados.

Os ativos como imóveis frequentemente permanecem registrados pelo preço de aquisição, embora possam se valorizar significativamente, e que o método de equivalência patrimonial também sofre desse problema, pois depende de balanços que utilizam valores históricos. A doutrina de Fábio Ulhôa Coelho, citada no relatório do Fisco demonstra que o patrimônio contábil pode se tornar "infiel à realidade", justificando a necessidade de reavaliação dos ativos para atingir o patrimônio líquido real. Em complemento, os pronunciamentos CPC 46 (valor justo) e CPC 27 (imobilizado) reforçam que o valor econômico atual deve prevalecer quando se busca mensurar a verdadeira posição patrimonial da sociedade. Autores como Alexandre Assaf Neto e Sérgio de Iudícibus também destacam que o custo histórico pode distorcer a capacidade econômica da empresa, razão pela qual a mensuração a valor justo fornece imagem mais fiel da situação patrimonial.

Neste traço intelectivo, a base de cálculo do ITCMD deve refletir o valor de mercado das cotas, exigindo o ajuste das contas contábeis a valor justo. Não mais importante é esclarecer, que a auditoria não busca revisar a contabilidade da empresa, mas sim mensurar corretamente a base tributável, aplicando lógica semelhante ao balanço de determinação, utilizado judicialmente para apurar o patrimônio real de uma sociedade. Neste diapasão, a abordagem do Fisco implica afastar o princípio contábil do custo histórico para simular a liquidação total da empresa na data da avaliação, identificando o preço efetivo que seria

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 20 / 25

obtido pela venda dos ativos e a quitação dos passivos, garantindo assim uma mensuração próxima da realidade econômica. Sendo assim, não restam dúvidas de que o método de avaliação utilizado pelo impugnante não é adequado.

Observa-se que o próprio laudo da defesa admite que o imóvel (objeto da controvérsia) permanece como ativo de relevância fundamental, mas insiste em avaliá-lo pelo valor histórico, desconsiderando completamente o diferencial imobiliário. Tal postura contraria frontalmente o disposto no CTN, a jurisprudência do STJ e a prática fiscal consolidada, que vedam a adoção de valores que não representem a realidade patrimonial.

O relatório fiscal demonstra de forma clara, fundamentada na legislação e na jurisprudência exposta neste relatório, em especial a pacífica jurisprudência do STJ (que reafirma que "a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento" (AgInt no AREsp 1.176.337/SP)). Assim, a avaliação do fisco é tecnicamente apropriada e não apenas legítima, mas necessária para assegurar a veracidade da base de cálculo do ITCMD.

A tentativa de avaliar quotas empresariais, desconsiderando o valor venal dos imóveis acarretaria subavaliação artificial da riqueza efetivamente transmitida, em afronta ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF), que exige que a tributação recaia sobre a real expressão econômica do patrimônio transferido.

O STJ decidiu neste ano de 2025 que o ITCMD deve ser calculado com base no valor de mercado dos imóveis integralizados em holdings familiares, e não pelo valor patrimonial contábil das quotas sociais (REsp nº 2.139.412/MT, julgado em 18/02/2025). A controvérsia envolvia a base de cálculo do imposto: o contribuinte defendia a apuração pelo patrimônio líquido contábil, enquanto o Fisco sustentava que deveria prevalecer o valor venal dos imóveis para evitar subavaliação. Assim, a decisão proferida equipara a transmissão de quotas representativas de imóveis à própria transmissão de bens imóveis, reforçando a indissociabilidade entre ambos.

O relator, Min. Francisco Falcão, destacou em seu brilhante voto que a contabilidade pode não refletir a realidade econômica, permitindo artificial redução da tributação. A Segunda Turma do STJ, por unanimidade, acolheu a tese do Estado, fundamentando-se nos arts. 38 e 148 do CTN. Vejamos:

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 21 / 25

> "O art. 38 do Código Tributário Nacional dispõe expressamente que a base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado.
>
> [...]
>
> Ora, o fisco poderá afastar o montante declarado pelo contribuinte, apurado com base no valor patrimonial, obtido com a divisão do patrimônio líquido da sociedade pela quantidade de quotas representativas do capital integralizado, quando verificar, como o fez nessa situação, que não foram apurados isoladamente os valores de mercado dos bens imóveis que integralizaram esse capital, na forma do art. 148 do CTN. Apurar a exação tendo como base unicamente o valor patrimonial das quotas sociais atribuídas pelos sócios, sem a avaliação de mercado dos bens que integralizaram esse capital, acabaria por mitigar o valor real de mercado da sociedade, esvaziando a previsão do referido art. 148 do CTN

Assim, a correta e mais recente interpretação normativa a ser aplicada em sede administrativa e judicial, impõe que, quando o patrimônio empresarial é composto substancialmente por imóveis, para a fixação da base de cálculo do ITCMD deve-se considerar o valor venal (de mercado) destes como parte inseparável do valor das quotas, garantindo justiça fiscal, isonomia e a efetividade do tributo.

Conclusivamente, a avaliação fiscal realizada é metodológica, legal e tecnicamente superior ao modelo apresentado pela defesa, que incorre em premissas equivocadas e metodologias inadequadas ao caso concreto, devendo ser rejeitadas as alegações da defesa e mantido integralmente o valor venal apurado pela SEFAZ/ES.

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 22 / 25

VOTO

Acerca dos pedidos, todos foram exaustivamente tratados no relatório, não sendo acolhidos.

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos constam, julga-se **IMPROCEDENTE** a impugnação, mantendo-se o valor da base de cálculo apurada pela SEFAZ na **DECLARAÇÃO: 20250000011988 – BEM: 20250000016100,** em **R$ 15.437.814,30 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e noventa e um reais e quatro centavos).**

Vitória/ES, 18 de dezembro de 2025.

(Documento assinado digitalmente)
LUCIANO JOSÉ DA SILVA
Auditor Fiscal da Receita Estadual
Julgador de Primeira Instância - Relator

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 23 / 25

RESOLUÇÃO N.º 387/2025 DA SEXTA TURMA DE JULGAMENTO

PROCESSO: 2025-PF3WL
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ITCMD
DECLARAÇÃO: 20250000011988 – **BEM:** 20250000016100
IMPUGNANTE: LUIZ ROBERTO COGO **CPF:** 809.749.108-72

EMENTA: IMPUGNAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ITCMD – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. A legislação do ITCMD no Estado do Espírito Santo revela-se em plena harmonia com os princípios constitucionais e as normas gerais de direito tributário. 2. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, entendido como o valor de mercado do bem ou direito transmitido, e não o valor contábil registrado ou mensurado pelo método do custo. 3. A deliberação de distribuição de dividendos deve ser formalizada em ata e registrada na Junta Comercial, pois é o registro que confere publicidade e validade formal ao ato perante a sociedade, os sócios e terceiros incluindo o Fisco. 4. O ITCMD deve ser calculado com base no valor de mercado dos imóveis integralizados, e não pelo valor patrimonial contábil das quotas sociais. 4. Impugnação improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima epigrafado, RESOLVEM os Julgadores de Primeira Instância da **Sexta Turma de Julgamento** da Gerência Tributária, por votação unânime **JULGAR IMPROCEDENTE** a impugnação, em conformidade com relatório e voto do Relator, que fazem parte da presente resolução.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: FRANK GAIGHER BERMUDES (Presidente), DIOGO LEVI D'ÁVILA e LUCIANO JOSÉ DA SILVA (Relator).

ENCAMINHAMENTO

Remeta-se à SUARC para as providências cabíveis.

Vitória, 18 de dezembro de 2025.

(Documento assinado digitalmente)
Luciano José da Silva (Relator)
Auditor Fiscal da Receita Estadual

(Documento assinado digitalmente)
Frank Gaigher Bermudes
(Presidente)
Auditor Fiscal da Receita Estadual

(Documento assinado digitalmente)
Diogo Levi D'Ávila
Auditor Fiscal da Receita Estadual

2025-M9W9PK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/12/2025 12:18 PÁGINA 24 / 25

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LUCIANO JOSE DA SILVA
MEMBRO (SEXTA TURMA DE JULGAMENTO/GETRI/SEFAZ)
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 19/12/2025 11:41:18 -03:00

DIOGO LEVI DAVILA
MEMBRO (SEXTA TURMA DE JULGAMENTO/GETRI/SEFAZ)
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 19/12/2025 12:18:38 -03:00

FRANK GAIGHER BERMUDES
PRESIDENTE (SEXTA TURMA DE JULGAMENTO/GETRI/SEFAZ)
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 19/12/2025 11:18:29 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/12/2025 12:18:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUCIANO JOSE DA SILVA (MEMBRO (SEXTA TURMA DE JULGAMENTO/GETRI/SEFAZ) - SEFAZ - SEFAZ - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-M9W9PK